



Vonnisnummer/ Dossiernummer 2024/1190 24K000772
Repertoriumnummer
Datum van uitspraak 1 maart 2024
Algemeen Rolnummer
Notitienummer parket 23A1210

Uitgifte

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
Op €	Op €	Op €

Politierechtbank West-
Vlaanderen, afdeling
Kortrijk
Vonnis

Betichtenummer(s): **2024/1255** Fieuw Jan

Inzake het Openbaar Ministerie tegen:

Fieuw Jan, Bert
geboren op 1 april 1977 te Roeselare,
van Belgische nationaliteit
wonende te 8800 Roeselare, Zuidmolenstraat 3

beklaagde, die persoonlijk verschijnt.

Beklaagd als hebbende te Roeselare op 28 mei 2023

- A. als bestuurder van een voertuig of van een dier, wetend dat dit voertuig of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest, de vlucht te hebben genomen om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten was.
(art. 33 §1, 1° van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer)
- B. op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te hebben bestuurd, of een bestuurder te hebben begeleid met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht heeft gemeten of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0.8 gram per liter bloed heeft aangegeven, namelijk : een alcoholconcentratie van **0,85 mg/l**.
(art. 34 §2, 1° van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer)
- C. als bestuurder van een voertuig op de openbare weg, niet in alle omstandigheden te hebben kunnen stoppen voor een hindernis die kon worden voorzien.
(art. 10.1, 3° van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; art. 29 §1 lid 3 en 38 §1.3° van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - KB tot coördinatie van 16 maart 1968)

Gezien de stukken van het dossier en het terzake opgesteld proces-verbaal.

Het Openbaar Ministerie heeft de zaak samengevat en zijn vordering uiteengezet.

Gehoord beklaagde in zijn verdediging.

De feiten van de tenlasteleggingen A, B en C zijn bewezen.

Beklaagde veroorzaakt op 28 mei 2023 omstreeks 10.50 uur een ongeval waarbij hij zijn voertuig in een staat van alcoholintoxicatie bestuurt, met name met een intoxicatiegraad van 0,85 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht hetgeen neerkomt op 1,95 promille alcohol in het bloed. Bovendien nam beklaagde de vlucht.

Met betrekking tot het vluchtmisdrijf staat het aan de hand van de verklaring van beklaagde zelf vast dat beklaagde pertinent wist dat hij betrokken was in een aanrijding en dat zijn voertuig dus minstens 'aanleiding' was geweest van een ongeval.

Toch verliet hij de plaats van het ongeval en maakte hij op dit ogenblik de dienstige

vaststellingen onmogelijk.

Er is dus wel degelijk sprake van vluchtmisdrijf.

Immers vormt het vluchtmisdrijf een aflopend misdrijf dat voltooid is zodra de bestuurder die weet dat zijn voertuig de oorzaak was van het ongeval, de plaats ervan verlaat om zich te onttrekken aan de dienstige vaststellingen, dit zelfs indien zijn latere terugkeer naar de plaats van het ongeval toelaat deze vaststellingen te doen.

Bij de bepaling van de strafmaat wordt rekening gehouden met:

1. de concrete aard en ernst van de feiten;
2. de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan. Beklaagde beseft duidelijk niet dat het gebruiken van alcohol en het besturen van een voertuig niet samengaan. Het staat echter vast dat het drinken van alcohol zowel op het waarnemingsvermogen als op het gedrag van de bestuurder een invloed heeft en manifest nefast is voor de rijvaardigheid van de bestuurder. Immers een dergelijk hoog alcoholgehalte in het bloed brengt altijd een vermindering van aandacht en reflexen met zich mee. Aangezien een eerdere veroordeling wegens alcoholintoxicatie maar ook de vele sensibiliseringscampagnes in de media geen vat hebben op het rijgedrag van beklagde moet een strenge bestraffing met een rijverbod zoals hierna bepaald beklagde meer verantwoordelijkheidszin in het verkeer bijbrengen en hem ertoe aanzetten zich te bezinnen over de gevolgen van zijn risicogedrag.

Bovendien heeft de wetgever de straffen voor rijden onder invloed andermaal verzwaaard, in het bijzonder door de regelgeving in verband met het alcoholslot aan te passen.

Concreet betekent dit in dit dossier dat de Rechtbank verplicht is om beklagde een alcoholslot op te leggen. Hij was immers geïntoxiceerd tot beloop van méér dan 1,80 promille. De wetgever laat de Rechtbank toe af te wijken, mits dat uitdrukkelijk gemotiveerd wordt. De Rechtbank is evenwel van oordeel dat de afwijking de uitzondering moet blijven en ziet niet in hoe zij in dit concreet dossier een uitzondering zou kunnen motiveren. Immers is beklagde niet aan zijn proefstuk toe en wordt er door beklagde zelf geen enkel element naar voren gebracht waarom een afwijking hier aan de orde zou zijn.

De Rechtbank is dan ook van oordeel dat het opleggen van een alcoholslot hier een nuttige en noodzakelijke maatregel is gezien dit toelaat betrokkene een langere periode op te volgen.

Overwegende dat de geldigheid van het rijbewijs beperkt dient te worden tot motorvoertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot (artikel 37/1 van de Wet betreffende Politie op het Wegverkeer – KB tot coördinatie van 16 maart 1968).

Zegt dat de geldboete dient verminderd te worden met de door betrokkene te betalen kosten van de installatie en het gebruik van een alcoholslot in een voertuig evenals de kosten van het omkaderingsprogramma, zonder dat ze minder dan één euro mag bedragen (artikel 37/1, §3 W.P.W.).

Overwegende dat de tenlasteleggingen B en C de uitwerking zijn van éénzelfde strafbare gedraging zodat bij toepassing van artikel 65 Sw slechts één straf dient uitgesproken te worden, namelijk de zwaarste, zijnde deze gesteld op de tenlastelegging B.

Overwegende dat in hoofde van beklagde voor de tenlastelegging A, gezien de ernst van de gedragingen – vluchtmisdrijf –, een vervallenverklaring dient te worden uitgesproken.

Overwegende dat in hoofde van beklaagde voor de samengevoegde tenlasteleggingen B en C, gezien de ernst van de gedragingen – een alcoholgehalte van 1,95 promille/l bloed -, een vervallenverklaring dient te worden uitgesproken.

De Rechtbank stelt vast dat de wettelijke voorwaarden vervuld zijn om uitstel van tenuitvoerlegging van de straf te verlenen.

Krachtens de hoger vermelde artikelen en met toepassing van de hierna aangehaalde artikelen :

Wetboek van strafvordering: art. 138 139 140 145 153 154 162 163 171 185

Strafwetboek: art. 2 38 60 65

Wet van 15 juni 1935: art. 2 11 12 14 31 32 34 35 36 37 41

Artikel 2-3-4 van de wet van 26 juni 2000

Wet van 01/08/1985: art. 28 29 en KB van 18/12/1986: art. 58

Wet van 05/03/1952: art. 1 betreffende de opdecimen, gewijzigd door de wet van 28/12/2011 en door de wet van 25/12/2016

Wet van 29/06/1964: art. 8/1

Wet betreffende Politie over het Wegverkeer, gecoördineerd door KB van 16/03/1968: art. 28 29 38 69bis gewijzigd door de Wet van 07/02/2003 en de Wet van 20/07/2005

Wet van 17/04/1878: art. 3 4

OM DEZE REDENEN

DE RECHTBANK

RECHTDOENDE

Op tegenspraak:

Veroordeelt Jan Fieuw voor de tenlastelegging A:

tot een geldboete van **200,00 EUR** verhoogd met 70 opdecimen en gebracht op **1600,00 EUR**; boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een rijverbod van 60 dagen.

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van de straf voor een termijn van 3 jaar wat betreft deze geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 800,00 EUR, zijnde 100,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen.

Verklaart Jan Fieuw vervallen van het recht **alle motorvoertuigen** te besturen **voor een termijn van 1 maand**.

Veroordeelt Jan Fieuw voor de samengevoegde tenlasteleggingen B en C:

tot een geldboete van **200,00 EUR** verhoogd met 70 opdecimen en gebracht op **1600,00 EUR**; boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een rijverbod van 60 dagen.

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van de straf voor een termijn van 3 jaar wat betreft

deze geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 800,00 EUR, zijnde 100,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen.

Verklaart Jan Fieuw vervallen van het recht **alle motorvoertuigen** te besturen **voor een termijn van 1 maand**.

Beperkt de geldigheid van het rijbewijs van beklaagde tot motorvoertuigen die uitgerust zijn met een **alcoholslot** gedurende een termijn **van 1 jaar** overeenkomstig artikel 37/1 van de wet betreffende de Politie over het wegverkeer - KB. tot coördinatie van 16 maart 1968, en stelt als voorwaarde dat beklaagde voldoet aan het in artikel 61 quinquies § 3 van dezelfde wet bedoelde omkaderingsprogramma.

Zegt dat de **geldboete dient verminderd** te worden met de volledige of gedeeltelijke kosten van de installatie en het gebruik van een alcoholslot in een voertuig evenals de kosten van het omkaderingsprogramma, zonder dat ze minder dan één euro mag bedragen (artikel 37/1, §3 W.P.W.).

Zegt dat deze maatregel van toepassing is op alle motorvoertuigen.

Veroordeelt Jan Fieuw tot het betalen van een bijdrage van tweemaal 25,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen en gebracht op tweemaal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Veroordeelt Jan Fieuw tot het betalen van een bijdrage van 24,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand.

Veroordeelt Jan Fieuw tot het betalen van alle kosten van het geding, tot op heden in zijn hoofde begroot op 27,64 EUR.

Veroordeelt Jan Fieuw tot het betalen van de vaste vergoeding van 58,90 EUR.

De Rechtbank houdt bij toepassing van artikel 4 voorafgaande titel Sv. ambtshalve de burgerlijke belangen aan.

Aldus gewezen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk op bovengenoemde datum, alwaar zitting hadden:

A. Pollet

Rechter in de politierechtbank

T. Janssens

Eerste substituut-procureur des Konings

P. Vantieghem

Afdelingsgriffier

De Afdelingsgriffier

De Rechter in de politierechtbank

P. Vantieghem

A. Pollet